

1500072-04.2018.8.26.0382

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... PROCESSADO E CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA a declaração da extinção da punibilidade - acolhimento - acusado cumpriu as condições impostas - período de prova expirado quando sobreveio notícia da condenação por fatos ANTERIORES à homologação da suspensão do processo - ônus de verificação dos requisitos que cabe ao Ministério Público e ao Juízo - prejuízo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

RUA RUI BARBOSA, Nº 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500072-04.2018.8.26.0382

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSIDETE PAULINO VIEIRA NOGUEIRA

Juíza de Direito: Dra. MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

Após a ré Rosidete Paulino Vieira Nogueira haver sido beneficiada com a suspensão condicional do processo (fls. 193/195), nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95, decorrido o período de provas, nova folha de antecedentes criminais foi juntada aos autos, contendo condenação transita em julgada, relativa aos autos 1501711-61.2020.8.26.0358 (fls. 265).

Em razão disto, a ilustre representante do Ministério Público requereu a revogação do benefício (fls. 270), com fundamento no § 3º, do artigo 89 da Lei 9.099/95, que dispõe que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Dada à defesa a oportunidade para manifestação, esta se opôs ao pedido em razão daquele processo se referir a fatos anteriores à concessão da suspensão condicional do processo nestes autos (fls. 277/279).

É o relatório.

Decido.

Verifico que, a data do fato do processo 1501711-61.2020.8.26.0358 (fls. 265) é 25.07.2020, anterior à suspensão condicional destes autos, que ocorreu dia 19.10.2020 (fls. 193/195).

Além disso, o período de provas findou e não houve o descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Portanto, a condenação ocorrida naqueles autos versa sobre fatos ocorridos antes do início do período de provas da suspensão condicional deste processo, razão pela qual não é o caso de revogação do benefício de suspensão condicional do processo. Nesse sentido, é a jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO OPERADA EM 1º GRAU - CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA - REVOGAÇÃO DA BENESSE SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU, DURANTE O PERÍODO, FOI PROCESSADO E CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA a declaração da extinção da punibilidade - acolhimento - acusado cumpriu as condições impostas - período de prova expirado quando sobreveio notícia da condenação por fatos ANTERIORES à homologação da suspensão do processo - ônus de verificação dos requisitos que cabe ao Ministério Público e ao Juízo - prejuízo que não pode ser atribuído ao réu, sob pena de INCIDIR NA INDESEJADA reformatio in pejus - Precedentes do TJSP e do STJ - Recurso provido. (TJSP, Rcurso em sentido estrito nº 9001852-28.2015.8.26.0050, Des. Rel. Amaro Thomé, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 24/06/2019). (grifo meu).

Por tal, tendo em vista o integral cumprimento do benefício concedido a ré, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação a Rosidete Paulino Vieira Nogueira, com relação ao artigo 331 do Código Penal, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias, bem como certidão de honorários advocatícios ao Dr. Julio Antonio de Souza Junior. Código da causa 315.

Verifique a serventia a existência de armas e objetos apreendidos no feito, expedindo-se as comunicações necessárias.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Neves Paulista, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA